

N. R.G. 1053/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Giovanna Ferrero	Presidente
dr. Maria Elena Catalano	Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1053/2021** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MATTEO ELISABETTA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,

Parte_2 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MATTEO ELISABETTA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,

Controparte_1

[...] **NON CONVENZIONATA** (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20122 MILANO presso lo studio

dell'avv. DI MATTEO ELISABETTA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTI

CONTRO

CP_2 (C.F. *C.F._2* , rappresentato dalla sig.ra *CP_3*
[...] nella sua qualità di Amministratore di Sostegno, elettivamente domiciliato in VIALE SAN MICHELE DEL CARSO 10 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. VESPASIANI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CANTINA ESTER (*C.F._3*) VIALE SAN M. DEL CARSO, 10 20144 MILANO;

Controparte_3 (C.F. *C.F._4*), elettivamente domiciliata in VIALE SAN MICHELE DEL CARSO 10 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. VESPASIANI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CANTINA ESTER (*C.F._3*) VIALE SAN M. DEL CARSO, 10 20144 MILANO;

APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI

Controparte_4 , contumace

APPELLATO

avente ad oggetto: Donazione

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI:

Parte_1 *Controparte_1*
[...] **NON CONVENZIONATA E** *Parte_2*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 1811/2021 emessa dal Tribunale di Milano il 02/03/2021, pubblicata in pari data e notificata il 06/03/2021,

In via preliminare e pregiudiziale:

1. disporre, anche ante causam et inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1811/2021 datata e pubblicata il 02/03/2021 notificata, a mezzo pec, in data 06/03/2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo nella causa n. 6857/2020 R.G., sussistendo i presupposti del fumus boni iuris, del periculum in mora e danno grave e irreparabile, per tutti i motivi sopra esposti, con fissazione della relativa udienza di discussione, che si richiede con il presente atto ex artt. 283 e 351 c.p.c.;

2. accogliere l'appello promosso da *Parte_1* *Controparte_1* e *Parte_2* e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1811/2021, accertare e dichiarare la carenza/assenza di legitimatio ad causam e della titolarità del potere potestativo di *Controparte_3* di promuovere un giudizio quale condizione dell'azione, con conseguente dichiarazione di assenza/carenza di legittimazione attiva e di legittimazione ad agire di *Controparte_3* Eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per tutti i motivi sopra esposti;

3. accogliere l'appello promosso da *Parte_1* *Controparte_1* e *Parte_2* e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1811/2021, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale Civile di Milano a beneficio delle Sezioni specializzate in materia di imprese, istituite presso il medesimo Tribunale ordinario di Milano, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 168/2003 e s.m.i., per i motivi sopra esposti o, comunque, demandare alle Sezioni specializzate tutte quelle domande di restituzione delle somme, di vario importo e a vario titolo erogate, che vengono formulate nei confronti delle *Parte_2* e di *Controparte_1* [...]

Controparte_1 non convenzionata, per il tramite della rappresentante p.t.

Parte_1

4. accogliere l'appello promosso da Parte_1 Controparte_1 e Parte_2 e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1811/2021, accertare e dichiarare la tardività delle domande svolte nei confronti delle società convenute e di Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiararle improcedibili, inammissibili e irricevibili, con ogni conseguente declaratoria di legge, anche per lite temeraria;

5. accogliere l'appello promosso da Parte_1 Controparte_1 e Parte_2 e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1811/2021, sospendere la presente causa civile in attesa della definizione del giudizio penale n. 8337/2018 R.G.N.R. - n. 24665/2018 R.G.G.I.P. pendente avanti il Tribunale Penale di Milano nei confronti della Sig.ra [...]

Pt_1 ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e degli artt. 654 c.p.p. e 211

disp. att. c.p.p.;

6. accogliere l'appello promosso da Parte_1 Controparte_1 e Parte_2 e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1811/2021, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e delle domande di controparte per confusione delle domande tutte formulate, assenza di elementi probatori, mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore/appellato, con ogni conseguenza declaratoria di legge.

Nel merito:

7. accogliere l'appello promosso da Parte_1 Controparte_1 e Parte_2 e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1811/2021, respingere e rigettare le domande tutte proposte da CP_2 e Controparte_3 nei confronti di Parte_1

Parte_2 e Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in atto, e, per l'effetto riformare e annullare la sentenza di primo grado e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo o ragione, alle parti attrici/appellate e, comunque, assolvere nel migliore dei modi Parte_1 Parte_2 CP_1

[...] da ogni pretesa per tutti i motivi sopra esposti;

8. accogliere l'appello promosso da *Parte_1* *Controparte_1* e *Parte_2* e, per l'effetto, accertare e dichiarare che comunque nulla è dovuto a *Controparte_3* in proprio e in qualità di erede della di lei madre *Org_1*

In via istruttoria: si forma istanza di riapertura dell'istruttoria (non esperita nel giudizio di primo grado) e, per l'effetto:

A- ammettere la prova per interrogatorio formale della Sig.ra *Controparte_3* e del Sig. *Persona_1* nonché la prova per testi sui capitoli qui di seguito tenorizzati, che si intendono tutti preceduti dalla locuzione "Vero che":

- 1) "il Sig. *CP_2* aveva con la Sig.ra *Parte_1* un rapporto filiale e, comunque, degli ottimi rapporti parentali e personali";
- 2) "il Sig. *CP_2* era il consulente delle sue società da molti anni e che con lo stesso vi era un rapporto di fiducia e di conoscenza datato negli anni"
- 3) "il Sig. *CP_2* fino alla fine dell'anno 2017, operava attivamente proprio settore lavorativo, con scaltrezza e competenze e ha sempre assunto scelte in prima persona";
- 4) "il Sig. *CP_2* ha avuto rapporti prevalentemente formali con la figlia *CP_3*
[...];
- 5) "il Sig. *CP_2* ha sempre partecipato attivamente nella gestione dell *Controparte_4* ;
- 6) "il Sig. *CP_2* ha seguito le tre mostre effettuate a Tirana di aprile 2015, in Macedonia ad Ohri nel maggio 2015 e a Lepanto in Grecia, a luglio 2015";
- 7) "il Sig. *CP_2* ha voluto fortemente l'istituzione dell *Controparte_4* e ha voluto sostenere economicamente l *CP_4* senza chiedere nessun rimborso";
- 8) "il Sig. *CP_2* era un appassionato di arte e anche la di lui moglie, *Org_1*
[...] che si era diplomata all'istituto d'arte";

- 9) “il Sig. CP_2 partecipava in prima persona anche nella scelta delle opere di ristrutturazione della villa di Parte_3 e delle scelte architettoniche ei di arredamento”;
- 10) “Lei è stato il medico cardiologo di fiducia di CP_2 dal 1994 al novembre 2016 e se “SI” indichi, nel rispetto del vincolo di segretezza professionale quale fosse lo stato clinico e cognitivo del Sig. CP_2 fino a quando è stato suo paziente”;
- 11) “Alle visite del Sig. CP_2 partecipavano solo la moglie e/o la Sig.ra [...] Pt_1 ;
- 12) Lei è stato il medico chirurgo vascolare e di fiducia di CP_2 dal 1994 al novembre 2016 e se “SI” indichi, nel rispetto del vincolo di segretezza professionale quale fosse lo stato clinico e cognitivo del Sig. CP_2 fino a quando è stato suo paziente”;
- 13) “Alle visite del Sig. CP_2 partecipavano solo la moglie e/o la Sig.ra [...] Pt_1 ;
- 14) “il Sig. CP_2 frequentava quotidianamente gli uffici della CP_1 e si intratteneva con Parte_1 per le valutazioni economico/commerciali sia della CP_1 che della Pt_2 ;
- 15) “Lei ha collaborato professionalmente con CP_2 fino al 2017 e si è occupata con lui della gestione economica delle società CP_1 e Pt_2 e dei relativi ambulatori”;
- 16) CP_2 scambiava continuamente con Parte_1 pareri a livello economico sia di natura privata che societaria”;
- 17) “Lei ha scritto di suo pugno e volontariamente quanto indicato nella lettera/memoria manoscritta, che si rammostra sub. doc. 09 della comparsa di costituzione”;
- 18) “Lei ha frequentato assiduamente la famiglia di CP_2 e se “Si” indichi i rapporti che lo stesso aveva con Parte_1 e con la figlia Controparte_3 ;
- 19) “il Sig. CP_2 era professionista di alto spessore”;

- 20) “Lei è molto legato con suo fratello CP_2”;
- 21) “nell’episodio dell’08/02/2018 Lei tentava di poter parlare con suo fratello CP_2 in quanto lo stesso le aveva fatto una telefonata di aiuto”;
- 22) “ Controparte_3 le impedisce di vedere suo fratello CP_2 ;
- 23) “Lei ha sempre avuto ottimi rapporti con suo fratello CP_2 ;
- 24) “ CP_2 riponeva fiducia e stima in Parte_1 ;
- 25) “Lei ha analizzato le scritture contabili e i bilanci della società Parte_2 ne ha redatto la relazione che si rammostra e se “Si” indichi quali documenti sono stati da Lei analizzati”;
- 26) “Le somme erogate dai soci sono state utilizzate esclusivamente per e nell’interesse della società Parte_2 e se “Si” ne indichi modalità e documentazione in tal senso utile”;
- 27) CP_2 aveva sottoscritto fideiussioni reali a garanzia dell’esposizione bancaria presso Organizzazione_2 e se “SI” ne spieghi le modalità di estinzione”.

Si indicano come testimoni:

- Sig. Testimone_1 , domiciliato presso il Organizzazione_3 in Varano de Melegari (PR), Località Autodromo, [sui capitoli di prova 1, 2 e 3];
- Sig. Testimone_2 residente in Milano, Via Principe Eugenio n. 61, [su tutti i capitoli di prova];
- Sig. Tes_3 responsabile dell Controparte_4 e di tutte le attività ad essa attinenti, residente in Abbazia Lariana (LC), Via Lungo Lago n. 66, [su tutti i capitoli di prova];
- Sig.ra Testimone_4 commercialista che collaborava con CP_2 residente in Milano, Via Perugia n. 10 [sui capitoli di prova n. 1, 3, 4, 5, 7, 14, 15 e 16];

- Sig.ra *Testimone_5* , segretaria di *Tes_1* e referente di *CP_2* nelle società di *Tes_1* residente in Saronno (VA), Vicolo del Caldo n. 36, [sui capitoli di prova n. 1, 2 e 3];
- Sig.ra *Testimone_6* , amica intima di famiglia e profonda conoscitrice della famiglia di *CP_2* residente in Milano, Via Ca' Granda n. 20/a [sui capitoli di prova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19];
- Dott. *Tes_7* , dottore cardiologo di fiducia di *CP_2* residente in Paderno Dugnano (MI), Via Dalmazia n. 9 [sui capitoli di prova n. 1, 3, 4, 10 e 11];
- Dott. *Testimone_8* dottore medico chirurgo vascolare e medico di fiducia di *CP_2* e residente in Meina (NO), Via per Ghevio n. 19 [sui capitoli di prova n. 12 e 13];
- Sig.ra *Testimone_9* , dipendente della *Controparte_1* residente in Valmadrera (LC), Via Volta n. 20/O (sui capitoli di prova 1, 3, 14 e 16);
- Sig. *Testimone_10* fratello di *CP_2* residente in Mandello del Lario (LC), Via Cesare Battisti n. 14/A [su tutti i capitoli di prova tranne il n. 2);
- Sig.ra *Testimone_11* sorella di *Persona_2* residente in Como, Via Virgilio n. 1 [su tutti i capitoli di prova tranne il n. 2);
- Dott. *Testimone_12* commercialista, che ha analizzato la contabilità della società *Parte_2* e ha redatto la relazione di cui all'all.to n. 42 sui capitoli di prova n. 25, 26 e 27.

Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova delle controparti eventualmente ammessi, con i medesimi testi indicati nella presente Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..

B- si chiede di voler acquisire l'intero fascicolo della procedura di A.d.S. n. 16852/2018 R.G.V.G. - Tribunale di Milano, Sezione VIII Civile Bis – G.T. Dott.ssa Elisabetta Stuccillo – Beneficiario *CP_2* ovvero ordinare ex art 210 c.p.c. a parte attrice la

produzione in giudizio del prefato fascicolo, con specifico riguardo alla documentazione medica utilizzata per attestare le capacità volitive/intellettive del Sig. CP_5

[...] si chiede – senza che ciò costituisca acquiescenza alla tesi avversaria – di Voler acquisire ovvero ordinare ex art 210 c.p.c. alla Sig.ra Controparte_3 di depositare gli estratti conti bancari relativi a tutti i conti correnti indicati nell'atto di citazione, nessuno escluso, da gennaio 2012 a dicembre 2016, al fine di verificare tutti i bonifici effettuati da Parte_1 a favore degli intestatari dei conti, anche ai fini della mala fede processuale di parte attrice;

D- si chiede di espungere tutti i documenti che fanno riferimento alle intestazioni bancarie della Sig.ra Org_1 in quanto non afferenti al thema decidedum;

E- Istanza di verifica ex art. 216 c.p.c..

Si chiede di ammettersi Istanza di verifica ex art. 216 c.p.c., al fine di accertare e confermare che la firma presente sul Verbale di assemblea straordinaria del 25/01/2016 dell' Controparte_4, prodotto come doc. 04 -fasc. primo grado, è autentica, autografa ed è stata apposta di proprio pugno dal Rag. CP_2

Si chiede disporsi CTU grafologica sulla firma di CP_2

Si chiede che il Giudice ordini ex art. 219 c.p.c. al Sig. CP_2 di firmare sotto dettatura, anche alla presenza del Consulente Tecnico nominato.

Si chiede che il Giudice ordini ex artt. 210 e 218 c.p.c. a parte attrice di depositare altre scritture/firme di comparazione che si trovino presso depositari pubblici o privati, di provenienza certa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: carta d'identità, etc. etc.).

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge.

ISTANZA DI DISCUSSIONE ORALE:

La Sig.ra Parte_1 e le società Controparte_6

[...] , in persona del socio accomandatario legale

rappresentante pro-tempore, e *Parte_2* in persona del legale rappresentante pro-tempore, fermo restando la concessione dei termini indicati all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, chiede all'Ecc.mo Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello adita che la causa sia discussa oralmente innanzi al Collegio (art. 352, comma 2, c.p.c.).

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze di controparte.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER I *Pt_4* EZIO

CP_2

Controparte_3

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis, rejectis

In via preliminare:

- Respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza 1811/2021 per le ragioni di cui in fatto ed in diritto.
- Dichiarare l'inammissibilità/nullità/irricevibilità dell'atto di appello per non aver rispettato i requisiti tassativi di cui all'art. 342 c.p.c.
- Qualora non venisse riscontrata l'inammissibilità/nullità/irricevibilità dell'appello, qualora valutasse sussistenti i requisiti di cui all'art. 331 c.p.c. ordinare l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione: per ciò che concerne l' *Controparte_4* solo ove si ritenesse che la stessa non sia già parte nel presente giudizio sebbene abbia di fatto svolto domande nello stesso; qualora ritenesse sussistenti i requisiti di cui all'art. 332 c.p.c. ordinare la notificazione alle altre parti, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione: per ciò che concerne l' *Controparte_4* solo ove si ritenesse che la stessa non sia già parte nel presente giudizio sebbene abbia di fatto svolto domande nello stesso.

In via pregiudiziale:

- Rigettare i motivi di appello avversario dal numero 1 al numero 4 perché completamente infondati in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e confermare la sentenza di primo grado, salvo accoglimento delle domande svolte con l'appello incidentale qui dispiegato;

- Rigettare le domande sviluppate per l' *Controparte_4* perché non parte appellante

Nel merito:

- Rigettare i motivi di appello 5-6 di Controparte perché infondati in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e nel subordinato caso di mancato accoglimento delle domande svolte con l'appello incidentale, confermare la sentenza di primo grado;

- In ogni caso respingere ogni ulteriore domanda anche in via istruttoria perché infondata in fatto e diritto ed in particolare espungere i docc. 6-7 di Controparte perché tardivi;

Nel merito in via incidentale:

- Accogliere i motivi di appello incidentale e perciò le domande già formulate in primo grado e qui riportate:

❖ accertata l'inesistenza di alcun animus donandi alla base delle erogazioni in denaro per complessive € 1.672.982,76, meglio descritte ed elencate in narrativa;

❖ accertata pertanto la natura giuridica di mutui ex artt. 1813 c.c. di tutte le erogazioni in denaro per complessive € 1.672.982,76 meglio descritte ed elencate in narrativa o comunque di altro negozio atipico privo di causa liberale;

❖ accertata l'interposizione fittizia dei soggetti *Controparte_4* *Pt_2*

[...] *Controparte_1* non convenzionata, rispetto a tutti i versamenti di cui è causa;

❖ condannare per l'effetto la sig.ra *Parte_1* quale reale beneficiaria, al pagamento delle seguenti somme:

- € 308.005,10 (corrispondenti alla somma del bonifico del 21.5.2015 di € 108.002,55 in apparente favore *Controparte_1* e del bonifico del 2.05.2015 di € 200.002,55 in apparente favore *Parte_2* che riportano nelle causali la dicitura “infruttifero”) oltre interessi al tasso legale dalla data del 29.01.2018 (data della raccomandata del legale alla sig.ra *Parte_1* al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa;

- € 1.364.977,66 (pari alla somma di tutti gli altri bonifici non qualificati come infruttiferi) oltre interessi al tasso del 4% annuo dalla data dei singoli versamenti al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa

- € 103.000,00 in favore della sola *Controparte_3* iure proprio e iure ereditario quale titolare del conto *CP_7* ;

- € 140.000,00 in favore della sola *Controparte_3* iure ereditario quale titolare del conto *Parte_5* ;

- € 172.960,88 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* quale unica erede della sig.ra *Org_1* , quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso *Org_4*

- 988.021,88 in favore di *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* sia in proprio che quale unica erede della sig.ra *Org_1* quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente *Organi*

- € 60.000,00 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* in proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente *Org_6* ;

- € 209.000,00 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* iure proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso *Contr*

Oltre interessi come supra specificato

Ovvero, nel caso in cui non fosse riconosciuta l'interposizione fittizia dei soggetti diversi da *Parte_1*

❖ condannare la sig.ra *Parte_1* al pagamento di € 409.004,53 oltre interessi al tasso del 4% annuo dalla data dei singoli versamenti al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa;

❖ condannare inoltre la sig.ra *Parte_1* quale Presidente e effettivo gestore dell' *Controparte_4* ai sensi dell'art. 38 c.c. al pagamento di € 228.519,02 oltre interessi al tasso del 4% annuo dalla data dei singoli versamenti al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa

❖ condannare inoltre la *Parte_2* in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 200.002,55 (corrispondente all'importo del bonifico del 2.5.2015 di € 200.002,55 in apparente favore *Pt_2* che riporta nella causale la dicitura "infruttifero") oltre interessi al tasso legale dalla data del 29.1.2018 (data della raccomandata del legale alla sig.ra *Parte_1* al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa e, accertato che il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento di tale credito e accertata altresì la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi degli artt. 2394 c.c., 2476 6° comma c.c. condannare la Amministratrice unica sig.ra

Parte_1 al pagamento della medesima somma con i medesimi accessori e tempi di restituzione di cui sopra;

❖ condannare inoltre la *Parte_2* in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 117.447,99 (corrispondenti alla somma di tutti gli altri bonifici non qualificati come infruttiferi) oltre interessi al tasso del 4% annuo dalla data dei singoli versamenti al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa e, accertato che il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento di tale credito e accertata altresì la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi degli artt. 2394 c.c., 2476 6° comma c.c. condannare la Amministratrice unica sig.ra *Parte_1* al pagamento della medesima somma con i medesimi accessori e tempi di restituzione di cui sopra;

❖ condannare inoltre la *Controparte_1*
[...] non convenzionata, in persona del proprio socio accomandatario *[...]*
Pt_1 al pagamento di € 108.002,55 (corrispondente all'importo del bonifico del 21.5.2015 in apparente favore *Controparte_1* che riporta nella causale la dicitura "infruttifero") oltre interessi al tasso legale dalla data del 29.1.2018 (data della raccomandata del legale alla sig.ra *Parte_1* al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa e in caso di incapienza della società condannare ai sensi degli artt. 2291, 2304 e 2318 c.c. la socia accomandataria *Parte_1* al pagamento della medesima somma con i medesimi accessori e tempi di restituzione di cui sopra;

❖ condannare inoltre la *Controparte_1*
[...] non convenzionata, in persona del proprio socio accomandatario *[...]*
Pt_1 al pagamento di € 115.006,12 (corrispondenti alla somma di tutti gli altri

bonifici non qualificati come infruttiferi) oltre interessi al tasso del 4% annuo dalla data dei singoli versamenti al saldo, omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa e in caso di incapacienza della società condannare ai sensi degli artt. 2291, 2304 e 2318 c.c. la socia accomandataria [...]

Pt_1 al pagamento della medesima somma con i medesimi accessori e tempi di restituzione di cui sopra;

❖ condannare inoltre la sig.ra *Parte_1* al pagamento di € 495.000,00 sempre oltre interessi al tasso legale a far data dal 3.6.2013 al saldo omettendo di fissare un termine per la restituzione per i motivi esposti in narrativa o in subordine fissando un termine il più breve possibile considerando le circostanze esposte in narrativa;

Di cui:

- € 103.000 in favore della sola *Controparte_3* iure proprio ed iure ereditario quale titolare del conto *CP_7* ;

- € 140.000 in favore della sola *Controparte_3* iure ereditario quale titolare del conto *Parte_5* ;

- € 172.960,88 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* quale unica erede della sig.ra *Org_1* , quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso *Org_4*

- € 988.021,88 in favore di *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* sia in proprio che quale unica erede della sig.ra *Org_1* , quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente *Organi*

- € 60.000,00 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* in proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente *Org_6* ;

- € 209.000, in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* iure proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso *Contr* .

Oltre ad interessi come supra specificato

Ancora nel merito in via subordinata

- confermare la sentenza di I grado operando le dovute correzioni di cui in narrativa e in particolare inserendo nel dispositivo della sentenza la condanna in capo all CP_4

[...] di € 228.519,00 a favore di CP_2

in estremo subordine

❖ Nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero esperibili le azioni di cui supra, accertare l'indebito arricchimento della sola sig.ra Parte_1 in caso fosse riconosciuta l'interposizione fittizia e/o di Parte_1 Parte_2 [...]

Controparte_9 nel caso in cui non fosse riconosciuta l'interposizione fittizia, a danno del sig. CP_2 e la sussistenza di nesso causale tra questi due elementi e per l'effetto:

❖ Condannare:

- la sig.ra Parte_1 quale reale beneficiaria, in caso fosse riconosciuta l'interposizione fittizia delle società/associazioni di cui supra, al pagamento in favore del Sig. CP_2 rispetto a tutti i versamenti di cui è causa condannare per l'effetto la sig.ra Parte_1 quale reale beneficiaria, al pagamento in favore del Sig. CP_2 della somma di € 1.672.982,76, oltre interessi al tasso legale dalla domanda (29.01.2018, data della raccomandata con richiesta di restituzione o dalla presente domanda giudiziale) al saldo;

- la sig.ra Parte_1 al pagamento di € 495.000,00 (da ritenersi comprese nell'importo di € 1.672,982,76), sempre oltre interessi al tasso legale dalla domanda (29.01.2018, data della raccomandata con richiesta di restituzione o dalla presente domanda giudiziale) al saldo;

Di cui:

- € 103.000 in favore della sola Controparte_3 iure proprio ed iure ereditario quale titolare del conto CP_7 ;

- € 140.000 in favore della sola *Controparte_3* iure ereditario quale titolare del conto *Parte_5* ;

- € 172.960,88 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* quale unica erede della sig.ra *Org_1* , quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso *Org_4*

- 988.021,88 in favore di *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* sia in proprio che quale unica erede della sig.ra *Org_1* quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente *Organi*

- € 60.000,00 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* in proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente *Org_6* ;

- € 209.000, in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* iure proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso *Contr*

Oltre interessi come supra specificato

Ovvero, nel caso in cui non fosse riconosciuta l'interposizione fittizia dei soggetti diversi da *Parte_1*

❖ condannare la sig.ra *Parte_1* al pagamento di € 409.004,53 oltre interessi al tasso legale, a far data dalla domanda (29.01.2018, data della raccomandata con richiesta di restituzione o dalla presente domanda giudiziale) al saldo;

❖ condannare inoltre la sig.ra *Parte_1* quale Presidente e effettivo gestore dell' *Controparte_4* ai sensi dell'art. 38 c.c. al pagamento di € 228.519,02 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda (29.01.2018, data della raccomandata con richiesta di restituzione o dalla presente domanda giudiziale) al saldo;

❖ condannare inoltre la *Parte_2* in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 317.450,54 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda (29.01.2018, data della raccomandata con richiesta di restituzione o dalla presente domanda giudiziale) al saldo e, accertato che il patrimonio sociale risulta

insufficiente al soddisfacimento di tale credito e accertata altresì la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi degli artt. 2394 c.c., 2476 6° comma c.c. condannare la Amministratrice unica sig.ra *Parte_1* al pagamento della medesima somma con i medesimi accessori;

❖ condannare inoltre la *Controparte_1*

[...] non convenzionata, in persona del proprio socio accomandatario *[...]* *Pt_1* al pagamento di € 223.008,67 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda (29.01.2018, data della raccomandata con richiesta di restituzione o dalla presente domanda giudiziale) al saldo e in caso di incapacienza della società condannare la socia accomandataria *Parte_1* al pagamento della medesima somma con i medesimi accessori ai sensi degli artt.2291, 2304 e 2318 c.c.;

❖ condannare inoltre la sig.ra *Parte_1* al pagamento di € 495.000,00 sempre oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda (29.01.2018, data della raccomandata con richiesta di restituzione o dalla presente domanda giudiziale)

Di cui:

- € 103.000 in favore della sola *Controparte_3* iure proprio e iure ereditario quale titolare del conto *CP_7* ;

- € 140.000 in favore della sola *Controparte_3* iure ereditario quale titolare del conto *Parte_5* ;

- € 172.960,88 in favore del sig. *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* quale unica erede della sig.ra *Org_1* , quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso *Org_4*

- 988.021,88 in favore di *CP_2* e della sig.ra *Controparte_3* sia in proprio che quale unica erede della sig.ra *Org_1* quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente *Organi*

- € 60.000,00 in favore del sig. **CP_2** e della sig.ra **Controparte_3** in proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente **Org_6** ;

- € 209.000, in favore del sig. **CP_2** e della sig.ra **Controparte_3** iure proprio, quali creditori in solido perché contitolari del conto corrente presso **Contr**

Oltre ad interessi come supra specifica

In via istruttoria:

Ammettere se del caso i mezzi di prova dedotti in primo grado che qui si intendono integralmente riportati.

Con vittoria di spese e compensi. Si allegano

Doc. 119 - Autorizzazione del Giudice Tutelare al presente procedimento;

Doc. 119 – **Org_7** **Organizzazione_8** – **Pt_2** del 14.6.19;

Doc. 120 – Decreto ingiuntivo Arch. **Per_3** **Controparte_10** e **[...]**

Pt_1 Doc. 121 – Precetto Arch. **Persona_4** **Controparte_10** e **[...]**

Pt_1

Milano, 8 febbraio 2022

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6 aprile 2021, la signora **Parte_1** **Controparte_1** **Parte_2** hanno interposto appello avverso la sentenza n. 1811/2021, pubblicata in data 2 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Milano, sulle domande proposte da **CP_2** e **CP_3** **[...]** quest'ultima in qualità di amministratrice di sostegno del primo nonché erede unica della madre **Org_1** nonché in proprio, nei loro confronti e nei confronti di **Controparte_11** e di **Persona_1** ha così provveduto:

“ **DICHIARA**

la nullità delle donazioni svolte tramite le erogazioni di cui al punto 4 della motivazione della presente sentenza

CONDANNA

Parte_1 a restituire la somma di € 409.000,53 nonché l'ulteriore somma di € 495.000,00 oltre interessi legali dal 27.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di [...]

[...]

Controparte_12 a restituire la somma di € 223.008,67 oltre interessi legali dalla data del 24.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di [...]

CP_13 a restituire la somma di € 315.010,54 oltre interessi legali dalla data del 24.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di *CP_2*

CONDANNA

I convenuti *Parte_1* *Controparte_1* e *Controparte_14* in solido tra di loro al pagamento di € 32.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di *CP_2*

RESPINGE

Le domande di *CP_2* e *Controparte_3* nei confronti di *Persona_1*

CONDANNA

CP_2 e *Controparte_3* in solido tra di loro, al pagamento in favore di [...]

Per_1 di € 18.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.

RESPINGE

Ogni ulteriore domanda”.

In riforma della sentenza impugnata hanno chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da *CP_2* e *Controparte_3*

Si sono costituiti nel presente grado di giudizio i signori *CP_2* rappresentato dalla propria *Controparte_15* e la stessa *Controparte_3* sia iure proprio che iure hereditatis, quale unica erede della madre e moglie di *CP_2* *Org_1* [...], deceduta il 6.3.2018 chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' *Controparte_4* e, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Hanno proposto, altresì, appello incidentale con il quale hanno

chiesto, previo accertamento della natura giuridica dei mutui ex artt. 1813 cc di tutte le erogazioni in denaro per complessivi euro 1.672.982,76 e previo accertamento dell'interposizione fittizia dei soggetti *Controparte_4* [...]

Controparte_16 non convenzionata, la condanna di *Parte_1* al pagamento della somma di euro 1.672.982,76 meglio specificata in atti. In via subordinata hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, con correzione di errore materiale inserendo nel dispositivo della sentenza la condanna in capo all' *Controparte_4* della somma di euro 228.519,00 a favore di *CP_2*

Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, e disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' *Controparte_17* all'udienza dell'8 febbraio 2022, previa dichiarazione di contumacia di quest'ultima, la Corte, fatte precisare le conclusioni come in epigrafe richiamate, tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di giorni cinquanta per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.

Con provvedimento del 27 aprile 2022, la Corte, preso atto dell'istanza di discussione orale della causa ex art. 352 comma 2 c.p.c. formulata da parte dell'appellante nelle precisazioni delle conclusioni depositata in data 8 febbraio 2022 e reiterata nella memoria di replica depositata in data 19 aprile 2022, ha fissato per la discussione orale l'udienza del 17 maggio 2022, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.

Va, preliminarmente, osservato che gli attori in primo grado avevano chiamato in causa anche il signor *Persona_1* nei cui confronti la domanda è stata rigettata. Tale capo di sentenza non è stato impugnato. Trattandosi di cause scindibili deve trovare applicazione l'art. 332 c.p.c. secondo cui il processo può proseguire una volta decorsi i termini previsti dall'art. 325 e 327 c.p.c.

Ciò detto, prima di entrare nel merito delle singole censure articolate dalle parti, la Corte ritiene opportuno ripercorrere i fatti e gli avvenimenti da cui ha tratto origine la presente controversia chiaramente sunteggiati nella sentenza impugnata, qui di seguito riportati.

CP_2 e *Controparte_3* quest'ultima in qualità di amministratrice di sostegno del primo, nonché erede unica della madre *Org_1* nonché in proprio, hanno convenuto in giudizio i signori *Parte_1* cugina di *Controparte_3* e nipote ex fratre di *CP_2* nonché *Controparte_4* di cui la signora [...] *Pt_1* è Presidente, *Parte_2* di cui la signora *Parte_1* è legale rappresentante e socia di larga maggioranza assoluta, *Controparte_1* [...] di cui la signora *Parte_1* è socia accomandataria e *Persona_1* compagno convivente di *Parte_1* chiedendo :

- 1) accertare l'inesistenza di alcun animus donandi alla base delle erogazioni in denaro per complessive € 1.672.982,76,
- 2) accertare pertanto la natura giuridica di mutui ex artt. 1813 c.c. di tutte le erogazioni in denaro per complessive € 1.672.982,76 o comunque di altro negozio atipico privo di causa liberale;
- 3) accertare l'interposizione fittizia dei soggetti *Controparte_4* *Pt_2* [...] *Controparte_1* non convenzionata, rispetto a tutti i versamenti di cui è causa;
- 4) condannare per l'effetto la sig.ra *Parte_1* quale reale beneficiaria, al pagamento delle seguenti somme, ovvero
- 5) nel caso in cui non fosse riconosciuta l'interposizione fittizia dei soggetti diversi da *Parte_1* condannare ciascun mutuato, e per quanto concerne l'associazione *CP_4* la stessa *Parte_1* ai sensi dell'art. 38 c.c., nonché i restanti soggetti convenuti ciascuno per quanto ricevuto.

Nell'ipotesi in cui fosse ravvisato un animus donandi, accertata in tal caso l'inesistenza della forma ad substantiam richiesta dalla legge per la validità delle donazioni,

dichiarare le stesse nulle; le richieste di condanna sono articolate a seconda che si riconosca o meno l'interposizione fittizia dei soggetti diversi da *Parte_1* e ancora, in subordine, una condanna ex art. 2041 c.c. soggettivamente articolata a seconda ricorra o meno l'interposizione fittizia.

A fondamento della propria domanda, evidenziavano che *Controparte_3* e la madre *Org_1* negli anni avevano aperto numerosi conti correnti. Alla morte della madre la situazione era la seguente:

<i>Controparte_18</i>		iure proprio e iure ereditario (doc. 4)
<i>Controparte_19</i>	e	<i>Controparte_3</i> iure ereditario (doc. 5)
<i>Controparte_20</i>	e	<i>Controparte_3</i> iure proprio e iure ereditario (doc.6)
<i>Org_6</i>	<i>Org_9</i> .)	<i>CP_2</i> e <i>Controparte_3</i> iure proprio (doc. 7)
<i>Controparte_21</i>	e	<i>Controparte_3</i> iure ereditario (doc. 8)
<i>Parte_6</i>		iure ereditario (doc. 9)

Allegavano, altresì, che tra il 2012 e il 2016 dai suddetti conti venivano effettuati versamenti a favore di *Parte_1* cugina di *Controparte_3* eseguiti tramite bonifici (salvo uno con assegno circolare: cfr. docc.10-33) a opera di *CP_2* Tali disposizioni avvenivano direttamente in favore di *Parte_1* e un'altra parte in favore di soggetti terzi ma tutti riferibili a vario titolo alla stessa; precisamente:

- *Parte_2* (doc. 34) di cui la sig.ra *Parte_1* è legale rappresentante e socia di larga maggioranza assoluta;
- *CP_1* *Controparte_1* (doc. 35) di cui la sig.ra *Parte_1* è socia accomandataria;
- *CP_4* *CP_4* di cui la sig.ra *Parte_1* è Presidente ed effettivo gestore sotto tutti i profili (doc. 36);
- *Persona_1* compagno convivente della sig.ra *Parte_1* (doc. 37-38).

Il totale di questi versamenti ammonta a € 1.672.982,76.

Parte_1

Parte_2

Controparte_1

servizi di

medicina specialistica non convenzionata si sono costituiti svolgendo una serie di eccezioni preliminari.

Preliminarmente hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale civile di Milano, ritenendo che la presente controversia rientri nella competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese; ciò in quanto almeno in parte le controversie sono destinate ad avere una incidenza diretta sulla composizione della società, su questioni attinenti la gestione e/o sulla successiva capacità di dette società di proseguire l'attività di impresa e, infine, perché Controparte_3 è socia delle società a cui chiede la restituzione dei prestiti, rispetto ai quali non si è mai opposta.

Hanno poi eccepito la tardività e l'inammissibilità di tutte le domande svolte nei confronti delle società Pt_2 e CP_1 nonché la pendenza avanti al Tribunale di Milano di un procedimento penale, rubricato al n. 8337/2018- n. 24665/2018 r.g. g.i.p nei confronti di Parte_1 a seguito di denuncia effettuata da Controparte_3 nei confronti della cugina per i medesimi fatti oggetto della presente causa, ritenendo, quindi, sussistere un evidente rapporto di pregiudizialità.

Sempre in via pregiudiziale hanno contestato la legittimazione degli attori a convenire in giudizio Testimone_2 nonché la nullità o l'inesistenza della notifica nei confronti dell Controparte_4 essendo stata sciolta ovvero estinta come risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 25 gennaio 2016.

Nel merito hanno chiesto il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

Nessuno si è costituito per l' Controparte_4 che, all'udienza del 2 marzo 2021, è stata dichiarata contumace.

Si è costituito Persona_1 contestando le domande di parte attrice.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., il Tribunale ha accolto la domanda degli attori nei termini qui di seguito esposti.

Nello specifico, previo rigetto delle eccezioni preliminari, ha ritenuto che le dazioni di denaro non siano avvenute a titolo di mutuo, mancando la relativa prova, bensì siano state connotate da spirito di liberalità e che, quindi, si sia trattato di vere e proprie donazioni che ha ritenuto nulle, per difetto di forma richiesta dall'art. 782 c.c.

Ha, poi, rigettato la domanda degli attori di riconoscimento dell'interposizione fittizia dei soggetti diversi da *Parte_1* in quanto ha ritenuto non provato che i bonifici effettuati da *CP_2* a favore delle società *Parte_2* *Controparte_1* e *Controparte_4* fossero da ritenere direttamente riferibili alla *Pt_1* nonché che le somme accordate ai singoli enti fossero direttamente confluite nel patrimonio di [...]

Pt_1

Da ultimo, il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori nei confronti di [...] *Per_1* non risultando raggiunta né la prova del titolo, né che fosse il beneficiario dell'erogazione della somma di euro 495.000,00.

Conseguentemente ha ritenuto che i convenuti fossero tenuti a restituire al signor [...] *CP_2* non rilevando l'eventuale contitolarità con *Parte_1* (rectius *CP_3* [...] relativamente al conto corrente da cui provenivano le dazioni di danaro, le seguenti somme:

1. *Parte_1* € 409.004,53
2. *Parte_1* € 495.000,00
3. *Controparte_4* € 228,519,00
4. *Controparte_1* € 223.008,67
5. *Parte_2* € 315.010,54 (dedotto l'importo di € 2440,00 di cui alla fattura nr. 1222/14: allegato quale pagamento di una fattura da parte dei convenuti, il punto è rimasto privo di replica).

Avverso detta sentenza hanno interposto appello *Parte_1* *Parte_2* *Controparte_1* Servizi di medicina specialistica non convenzionata, affidando il gravame a sei motivi di censura; hanno interposto appello

incidentale **CP_2** e **Controparte_3** affidando il gravame a **sei** motivi di censura.

Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).

In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.

Con il **primo** motivo, gli appellanti deducono: “ *l'assenza/carenza di legittimatio ad causam e della titolarità del potere potestativo di **Controparte_3** di promuovere un giudizio quale condizione dell'azione, con conseguente dichiarazione di assenza/carenza di legittimazione attiva e di legittimazione ad agire di **CP_3** [...]* .

Con il **secondo** motivo, gli appellanti deducono: “ *incompetenza del Tribunale civile di Milano in favore delle Sezioni specializzate in materia di imprese istituite presso il medesimo Tribunale di Milano*”.

Con il **terzo** motivo, gli appellanti deducono: “ *__tardività delle domande svolte nei confronti delle società convenute e di **Parte_1** improcedibilità e irricevibilità per decorrenza del termine decadenziale di impugnazione dei verbali di assemblea societaria*”.

Con il **quarto** motivo, gli appellanti deducono: “ *rapporto di pregiudizialità con il processo penale pendente e la necessità di sospensione*”.

Con il **quinto** motivo, gli appellanti deducono: “ *violazione e falsa applicazione di legge (art. 782 cc.- art. 809 cc), violazione e falsa applicazione di legge (art. 115 c.p.c.). Travisamento dei fatti/atti. Errori in procedendo et in iudicando- errato inquadramento giuridico della fattispecie- atti di liberalità- sussistenza dell’animus donandi- donazioni cd “ indirette” e non “ donazioni dirette”*”.

Con il **sesto** motivo, gli appellanti censurano la sentenza in punto spese di lite.

Venendo, ora, all’esame **dell’appello incidentale**, si osserva che i signori **CP_2** e **Controparte_3** hanno affidato il gravame a **sei** motivi di censura.

Con il **primo** motivo, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto alle erogazioni in denaro la qualifica di mutui.

Con il **secondo** motivo, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto e dichiarato la responsabilità diretta della signora **Parte_1** per le restituzioni di tutti i prestiti ex art. 1414 c.c., nonché violazione dell’art. 38 c.c. per ciò che concerne l’ **Controparte_4** .

Con il **terzo** motivo, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità personale della signora **Parte_1** in solido o sussidiariamente con tutti gli altri beneficiari.

Affermano, infatti, che la medesima, quale Amministratore Unico della **Parte_2** debba rispondere delle restituzioni ai sensi degli artt. 2394 e 2476, sesto comma cc

Con il **quarto** motivo censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha previsto che la restituzione delle somme spettasse anche a **Controparte_3**

Con il **quinto** motivo, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilità di ottenere una pronuncia ex art. 2041 c.c.

Con il **sesto** motivo segnalano la presenza di errori nella sentenza, in particolare a pag. 23 laddove viene indicato il nome di **Parte_1** al posto di **CP_3** e a pagina 24,

nel dispositivo della sentenza, in cui non viene riportata la condanna dell CP_4

[...] alla restituzione della somma di euro 228.519,00.

Con riguardo al **primo** motivo di censura le argomentazioni proposte dagli appellanti non colgono nel segno.

Secondo gli appellanti, il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver accertato se Controparte_3 avesse o meno la legittimazione processuale, le facoltà e i poteri di promuovere l'odierno contenzioso.

In particolare allegano la mancanza di autorizzazione alla medesima da parte del giudice tutelare in quanto la medesima avrebbe operato in violazione delle indicazioni poste nel decreto di nomina di Amministratore di Sostegno in quanto, diversamente da quanto indicato nel Decreto, Controparte_3 non aveva dato atto di aver preventivamente condiviso la scelta con il beneficiario o che questo abbia espresso il proprio consenso.

Aggiungono che, in evidente violazione di cui al Decreto di nomina di Contr CP_3 [...] abbia conferito mandato professionale agli Avvocati Giuseppe Vespasiano e Ester Cantina senza la preventiva, necessaria e indispensabile autorizzazione del Giudice Tutelare, come previsto dagli artt. 374 e 375 c.c.

Evidenziano poi che nell'atto di citazione vengono svolte domande, quali quella relativa all'annullamento delle donazioni, non richieste nell'istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare. Affermano che, così facendo, l Contro abbia operato ultra petitum o, comunque, oltre i limiti delineati nell'istanza di autorizzazione e in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice, all'autorizzazione ottenuta e alle facoltà accordategli dalla legge. Da ultimo sostengono che Controparte_3 avrebbe operato in contrasto con la volontà del beneficiario, in spregio alla sua volontà manifestata all'epoca delle liberalità (2012/2016) e, quindi, a suo danno.

Le censure, che per la loro connessione meritano trattazione congiunta, sono infondate.

Nel caso di specie è circostanza pacifica, oltre che documentata che Persona_5 sia stata nominata Amministratore di Sostegno di CP_2 con provvedimento del 26

febbraio 2019 (cfr. doc. 41 fascicolo primo grado) e che con successivo decreto del 20 dicembre 2019, il Giudice Tutelare l'abbia autorizzata alla instaurazione della presente causa civile (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado).

Non è, pertanto, esatto affermare che l'amministratore di Sostegno si sia costituita senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Va poi osservato che il Giudice Tutelare se avesse ritenuto che l'istanza della signora Controparte_3 non fosse correttamente redatta sulla base di specifiche direttive non l'avrebbe accolta.

Non può neppure condividersi l'affermazione degli appellanti secondo cui CP_3 [...] non poteva rilasciare procura ai difensori per chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare, perché non aveva l'autorizzazione del Giudice Tutelare a rilasciare procura. Si osserva che la stessa era necessaria per ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare e che a nulla vale eccepire che la citazione fosse già stata redatta, in quanto la redazione dell'atto introduttivo era fondamentali al fine di poter precisare l'oggetto della richiesta al Giudice Tutelare, fornendo così una argomentazione precisa e puntuale.

Gli appellanti evidenziano, infine, che nell'atto di citazione vengono svolte domande, quali quella relativa all'annullamento delle donazioni, non richieste nell'istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare e che, quindi, vi sia stato un eccesso di potere da parte dell' Contro. Anche tale doglianza è priva di pregio atteso che l'art. 412 cc prevede che gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazioni di disposizioni di legge o, in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa e che tali non sono gli odierni appellanti.

Con il **secondo** motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza del Tribunale civile di Milano in

favore delle Sezioni specializzate in materia di imprese istituite presso il medesimo Tribunale di Milano.

Affermano, infatti, che le domande formulate nei confronti della *Parte_2* e della *Controparte_1* avrebbero dovute essere demandate alla sezione specializzata in quanto promosse da *Controparte_3* SOCIA delle medesime, peraltro, pienamente consapevole dei finanziamenti effettuati dal padre, a cui non si è mai opposta.

La doglianza non può essere condivisa.

Premesso che parte appellante non spiega perché la sentenza impugnata sarebbe errata, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale che, correttamente, ha ritenuto che, nel caso di specie, le domande proposte non avevano alcuna incidenza diretta sulla composizione societaria e che non ricorre una causa basata su rapporti societari bensì su un diverso titolo contrattuale, mutuo o donazione nulla, sicchè non viene in rilievo la qualità di socio.

Con il **terzo** motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività, così motivando: “ *l'impugnazione delle delibere attiene alla volontà unilaterale delle società e ai connessi effetti direttamente derivanti dalle stesse. Nel caso di specie si discorre di un vincolo contrattuale, rispetto al quale gli attori fanno valere i diritti che competono alla parte mutuante; ora non vi sono decadenze con riguardo all'esercizio di tali azioni, di natura contrattuale.*”

Affermano che non si tratta di vicende familiari, bensì di tematiche meramente societarie e come tali devono essere esaminate secondo le normative del codice in materia societaria.

Anche tale censura non è meritevole di accoglimento atteso che, come già sopra detto, si discorre di un vincolo contrattuale e non di una causa basata su rapporti societari.

Con riferimento al **quarto** motivo di gravame e all'asserito rapporto di pregiudizialità con il processo penale pendente, gli appellanti si dolgono per non aver il Tribunale

disposto la sospensione della causa civile ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale esistente a carico della signora *Parte_1* imputata del delitto p.e.p. dagli artt. 643 e 81 cpv c.p.c. “ *perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, per procurarsi un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica dello zio* *Per_6* *lo induceva a compiere atti di natura patrimoniale per lui dannosi. Segnatamente, approfittando della deficienza psichica di* *Pt_1* *determinata da “ encefalopatia degenerativa” lo induceva a effettuare numerosi bonifici bancari a favore di diverse società a lei intestate nonché direttamente nei suoi confronti.....”*, scaturito a seguito della denuncia effettuata dalla signora

Controparte_3

Affermano che non vi siano dubbi che il giudizio civile abbia per oggetto i medesimi fatti/ atti di cui al procedimento penale e che, quindi, sussistano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.

Ritiene questa Corte di condividere la valutazione del Tribunale che sul punto ha affermato : “ *difetta però la prova che ricorra il medesimo rapporto processuale (ossia che sia sottoposto al Giudice penale la questione del risarcimento del danno) e neppure è stato provato che in sede penale l'odierna attrice* *Controparte_3* *si sia costituita parte civile... che poi è il presupposto perché si possa parlare di uno stesso processo”*.

Deve, poi, osservarsi che il reato per cui si procede è quello della circonvenzione di incapace, circostanza che non è sostenuta nel presente giudizio che, invece, inerisce la qualifica dei versamenti effettuati da *CP_2* di natura contrattuale.

Ciò detto e venendo al merito della controversia, reputa la Corte che possano essere congiuntamente esaminati, stante la stretta connessione, il **quinto** motivo di appello principale con il **primo** motivo di appello incidentale.

Gli appellanti principali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, richiamando i principi della sentenza a Sezione Unite n. 18725 del 2017, ha qualificato le attribuzioni di denaro quali donazioni dirette.

Affermano, invece, che la pronuncia sopra richiamata non possa trovare applicazione nel caso di specie in quanto le attribuzioni patrimoniali sono state effettuate a mezzo bonifico e non, invece, mediante strumenti finanziari; in ogni caso ritengono che dette attribuzioni patrimoniali siano inquadrabili tra le liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 c.c., configurando, quindi, donazioni indirette a proprio favore che, in quanto libere dai vincoli formali previsti dall'art. 782 c.c. sarebbero valide ed efficaci.

Di contro, gli appellanti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto alle erogazioni in denaro la qualifica di mutui.

Reputa la Corte che entrambe le censure non siano meritevoli di accoglimento.

Va, preliminarmente, osservato che gli appellanti non contestano né l'effettuazione dei bonifici, da parte degli appellati, a proprio favore, né il loro ammontare.

Il rapporto tra donazione tipica e l'articolato genus delle liberalità non donative è stato oggetto di esame con sentenza a Sezioni Unite n. 18725 del 2017.

Detta sentenza si è occupata del trasferimento di strumenti finanziari operato mediante l'intermediazione di una banca, escludendone la riconducibilità al novero delle donazioni indirette, e qualificandola quale donazione diretta ad esecuzione indiretta, con la conseguente applicazione dell'art. 782 c.c.

La Cassazione precisa infatti che “ *in tema di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico*”. Il principale sostegno argomentativo a supporto di tale tesi è l'estraneità della banca non solo rispetto al rapporto fra donante e donatario, ma anche rispetto al processo traslativo che coinvolge gli strumenti finanziari. L'ente creditizio, che figura quale mero esecutore dell'ordine impartito dal donante, non partecipa alla formazione del negozio donativo, non potendo quindi configurarsi un contratto a favore di terzo. Tali considerazioni sono così compendiate dalla pronuncia in esame: “ *l'operazione*

bancaria tra il donante e il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto a favore di terzo”.

Le argomentazioni offerte dalla citata pronuncia consentono di pervenire alla medesima conclusione anche con riguardo al trasferimento di denaro- mediante bonifici- effettuati da CP_2

Sebbene tale ipotesi non coincida con la fattispecie concreta portata all'attenzione delle Sezioni Unite che, come si è detto riguarda il trasferimento dei titoli, le considerazioni appena richiamate forniscono essenziali spunti argomentativi a sostegno della riconducibilità al paradigma della donazione diretta.

L'istituto di credito, infatti, figura quale mero esecutore della delegazione di pagamento effettuata dagli appellati, non potendosi ravvisare, nel rapporto fra donante e beneficiari, alcuna deviazione di effetti che giustifichi la qualificazione dedotta dagli appellanti. Tale conclusione, peraltro, è giustificata dalla forte somiglianza di tale fattispecie concreta (attribuzione di denaro tramite bonifici bancari) con l'altra tipologia di attribuzione oggetto del presente giudizio (trasferimento dei titoli), che come si è detto costituisce pacificamente, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, una donazione diretta ad esecuzione indiretta.

La giurisprudenza successiva al 2017 (vedasi ex multis, Cass. 9379 del 2020), sulla scia di detto precedente distingue la donazione di denaro, che in quanto tale configura una donazione diretta, dalla donazione di una somma di denaro finalizzata all'acquisto di un bene che può essere qualificata alla stregua di donazione indiretta, non già del denaro, bensì del bene compravenduto. Tale orientamento giurisprudenziale fornisce un ulteriore e decisivo argomento a supporto della natura donativa dell'attribuzione di denaro operata dagli appellati: gli appellanti, convenuti in primo grado, infatti, non hanno

provato che il denaro sia stato trasferito con lo scopo specifico di acquistare un bene o di compiere determinate attività.

Né a diversa conclusione può portare il rapporto di parentela tra le parti, in quanto se è pur vero che il rapporto di parentela tra le parti può anche giustificare la donazione di ingenti somme, è anche vero che proprio la rilevanza dell'importo in questione, induce a ritenere che, ove le parti avessero inteso dar luogo ad una donazione, avrebbero redatto una qualche scrittura privata a dimostrazione del loro intento.

Alla luce di dette argomentazioni questa Corte ritiene, quindi, infondata la qualificazione giuridica, alla stregua delle donazioni indirette, delle attribuzioni patrimoniali compiuta dagli appellati e di condividere, invece, sul punto la valutazione del Tribunale.

Va, quindi, conseguentemente rigettato anche l'appello incidentale formulato da CP_23 e Persona_5 con il quale chiedono che, in riforma della sentenza impugnata, venga accertata la natura giuridica di mutui ex artt. 1813 cc di tutte le erogazioni in denaro e, accertata l'interposizione fittizia dei soggetti Controparte_4, Parte_2 Controparte_1 rispetto a tutti i versamenti, Parte_1 venga condannata, quale reale beneficiaria, al pagamento di tutte le somme pari ad euro 1.672.982,76.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, in più occasioni ricordato che chi, come nel caso di specie, i signori CP_23 e Controparte_3 attori in primo grado, ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, “ non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione...” (Cass. n. 3642/2004; Cass. 255/2014 e Cass. 7471/2017),

Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, inoltre, l'onere dell'attore di provare gli elementi costitutivi della domanda, ovvero la consegna di denaro e il titolo da cui derivi l'obbligo di restituzione, non viene meno quando il convenuto, come nel caso di

specie, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione; tale difesa non si trasforma, invero, in eccezione in senso sostanziale e non determina l'inversione dell'onere della prova (Cass. 24328/2017; Cass. 6295/13 e Cass. 9541/2010).

Trattandosi, inoltre, di mera difesa non si pone un problema di verifica della tempestività della costituzione del convenuto.

Come, correttamente, valutato dal Tribunale, gli appellati non hanno assolto il proprio onere probatorio, non potendosi costituire idonea prova sul punto le dichiarazioni unilaterali di CP_2 apposte ora in sede di causale dell'ordine di versamento, ora in email con terzi soggetti.

Va poi osservato che non risulta esserci mai stata alcuna azione di recupero, o un sollecito, alla restituzione da parte dello stesso CP_2 circostanza anomala, se si considera anche la pluralità delle erogazioni, ripetute nel tempo, nonché gli importi delle medesime.

Né la prova della attribuzione di denaro a titolo di mutuo poteva essere data tramite una prova per testimoni, trattandosi di un contratto di valore superiore a euro 2,58 (art. 2721 c.c.) o per presunzioni.

In ogni caso, come correttamente osservato dal Tribunale, “ *se pure si ammettesse l'astratta ammissibilità della prova, la stessa resterebbe comunque irrilevante. Se emergesse che il doc. 40 fu effettivamente sottoposto alla firma di CP_2 non ne discenderebbe comunque la prova che le dazioni non furono fatte a titolo di liberalità, come testualmente emergente dal documento*”..... “ *quand'anche si ritenesse l'assenza di una liberalità, tale prova (negativa) non equivale a dimostrare in positivo la presenza di un mutuo, perché in astratto possono esistere plurimi motivi per la dazione di una somma a titolo diverso tanto dalla liberalità che dal mutuo (e sul punto si ribadisce l'onere della prova di parte attrice, giusta la citata Cass. n. 6295/2013)*”.

Ciò detto, con il **secondo** motivo di appello incidentale, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto e dichiarato la responsabilità diretta della signora **Parte_1** per le restituzioni di tutti i prestiti ex art. 1414 c.c., nonché violazione dell'art. 38 c.c. per ciò che concerne l **CP_4** **[...]**

Affermano, invece, di aver ampiamente provato che tutti i versamenti effettuati da **[...]** **CP_2** erano in realtà stati effettuati in favore di **Parte_1** anche se alcuni formalmente destinati a diverso soggetto giuridico.

Tale circostanza era riferibile sia per quanto riguarda l'Associazione **CP_4** di cui **Parte_1** ne era il Presidente, che per le altre due società la **Parte_2** le cui quote sono al 70% di proprietà di **Parte_1** e la **Controparte_1** della quale **[...]** **Pt_1** è socia accomandataria per il 75%.

Reputa la Corte che anche tale motivo di appello incidentale non può essere accolto e su punto va condivisa la valutazione del Tribunale che, nel rigettare la domanda ha affermato: “ *Al di là di una serie di mere allegazioni, dagli atti e documenti di causa non emerge alcun elemento da cui si possa inferire che i bonifici effettuati dal rag. **[...]** **CP_2** a favore delle società **Parte_2** **Controparte_1** e **Controparte_4** siano da riferire direttamente alla persona della convenuta. Non vi è un principio di prova di un accordo in tal senso; non vi è prova (che avrebbe avuto natura peraltro solo indiziaria) che le somme accordate ai singoli enti siano direttamente confluite sul patrimonio di **Parte_1** Il fatto che quest'ultima sollecitasse le dazioni di denaro per conto dell'associazione **CP_4** poi è di per sé circostanza neutra, tenuto conto che gli stessi odierni attori evidenziano come le richieste fossero giustificate per le esigenze dell'associazione....”.*

Anche in ordine all'applicabilità dell'art. 38 cc, il Tribunale ha precisato e correttamente statuito che: “ *neppure viene in rilievo, in relazione alle somme erogate (e da restituire) all **Controparte_4**, l'art. 38 c.c. invocato dagli attori quale fondamento di*

*un obbligo restitutorio di **Parte_1** Quest'ultima non ha infatti posto in essere atto alcuno in nome e per conto dell'associazione, tanto meno atti dai quali derivi un'obbligazione. Ciò per il semplice motivo che gli atti che vengono in rilievo (le erogazioni liberali) sono state effettuate in modo unilaterale da **CP_2** peraltro senza assurgere a dignità di negozio, ma di mero atto giuridico, in tale caso, postulare una responsabilità di **Parte_1** significa stravolgere il significato dell'art. 38 cit, finendo per fare dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta il generico garante di tutte le obbligazioni della stessa".*

Con il **terzo** motivo di appello incidentale, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità personale della signora **Parte_1** in solido o sussidiariamente con tutti gli altri beneficiari.

La doglianza non può essere accolta in mancanza di alcuna prova sul punto.

Con il **quarto** motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha previsto che la restituzione delle somme spettasse anche a **CP_3**

[...]

Affermano, infatti, che a prescindere dalla natura delle attribuzioni di danaro, sono importi che spettano di diritto alla **Controparte_3** in quanto erede della cointestataria dei conti **Org_1** e come tale le devono essere restituiti.

Reputa la Corte la doglianza infondata atteso che, come già correttamente valutato dal Tribunale, ciò che rileva è che le donazioni erano state poste in essere dal sig. [...]

CP_2 e che, pertanto, essendosi il rapporto instaurato con lo stesso, era a quest'ultimo che spettava il diritto alla restituzione e che l'eventuale utilizzo di somme da parte di **CP_2** non riguarda i rapporti con gli odierni appellanti, bensì i rapporti interni tra **CP_2** e **Controparte_3**

Con il **quinto** motivo, gli appellanti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilità di ottenere una pronuncia ex art. 2041 c.c.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Per costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'azione ex art. 2041 c.c. presuppone una locupletazione in assenza di giusta causa. (cfr. Cass. 15243/2018) e non è esperibile, in ragione della sua sussidiarietà, quando il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica (cfr. tra le altre, Cass. 19568/2004), possibilità che va accertata secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo dalla previsione del suo esito (cfr. Cass. 25461/2010).

Nel caso di specie, la ricostruzione degli avvenimenti desumibile dalle risultanze processuali induce a ravvisare una dazione volontaria, sicchè nessuna locupletazione in assenza di giusta causa può ritenersi ravvisabile.

Da ultimo, deve essere rigettato il **sesto** motivo d'appello principale con il quale gli appellanti censurano la sentenza impugnata in punto spese, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto compensarle trattandosi di materia particolarmente complessa, perché la domanda principale delle parti attrici è stata respinta e perché non vi è stata alcuna attività istruttoria.

Reputa la Corte il motivo infondato atteso che il Tribunale ha fatto buon governo dell'art. 91 c.p.c. secondo cui le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, non risultando, peraltro, i presupposti per una loro compensazione come previsto dall'art. 92 c.p.c.

Deve, invece, essere accolto l'ultimo motivo con il quale gli appellanti incidentali chiedono che la sentenza impugnata venga corretta nella parte in cui chiedono che a pag. 23 al posto di *Parte_1* venga indicato il nome di *Controparte_3* anziché di *Parte_1* e nella parte in cui chiedono che il dispositivo della sentenza impugnata venga integrato con la condanna di *Controparte_4* al pagamento della somma di euro 228.519,00.

Quanto al primo aspetto la Corte rileva che si tratta di errore materiale, mentre il secondo è un'omissione, rispetto a quanto statuito in motivazione, immediatamente percepibile. Sul punto, peraltro, alcuna contestazione è stata avanzata dagli appellanti principali.

In conclusione, quindi, l'appello principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere accolto limitatamente a quanto appena sopra esposto ma che, trattandosi di mero dato formale della sentenza impugnata, non incide sulla regolamentazione delle spese di lite del presente grado che si ritiene equo compensare, attesa la reciproca soccombenza.

Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato *ex art. 13, comma 1 quater* DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* *Parte_2* *Controparte_1* e sull'appello incidentale svolto da *CP_2* rappresentato da *Controparte_3* e *CP_3* [...] sia iure proprio che nella propria qualità di erede unica della madre *Org_1* [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1811/2021 pubblicata il 2 marzo 2021, così provvede:

- a) Respinge l'appello principale proposto da *Parte_1* *Parte_2* [...] *Controparte_1*
- b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da *CP_2* rappresentato da *Controparte_3* e *Controparte_3* sia iure proprio che nella propria qualità di erede unica della madre *Org_1* dispone che la sentenza impugnata venga corretta nel senso che a pag. 23 al posto di *Parte_1*

venga indicato il nome di *Controparte_3* e che il dispositivo della sentenza impugnata al secondo capo venga integrato con la condanna di *CP_4* [...] al pagamento della somma di euro 228.519,00 in favore di [...] *CP_2*

- c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
- d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado;
- e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.

Così deciso in Milano, il 17 maggio 2022.

Il Consigliere est

dr. Elena Mara Grazioli

Il Presidente

dr. Giovanna Ferrero